



« قرارداد اتصال به شبکه اینترنت »

ماده 1- طرفین قرارداد:

این قرارداد فیما بین شرکت داده پردازی رسپینا (سهامی خاص) به شماره ثبت 192911 و کد اقتصادی 411131831896 و شناسه ملی 10102348449 به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، کوچه پدران، پلاک 1 تلفن: 84230000 و کد پستی: 1434894411 به نمایندگی آقای محمد صادقین به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره که از این پس در این قرارداد **رسپینا** نامیده می شود از یکطرف و **سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی** به شماره ثبت 1/26819 و کد اقتصادی 411334679973 و شناسه ملی 14000193187 به آدرس تهران، بزرگراه رسالت، روبروی درب شمالی مصلی، مجتمع امام خمینی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تلفن: 88153246 و کد پستی: 1534613111 به نمایندگی آقای احسان خزاعی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان که از این پس در این قرارداد **مشترک** نامیده می شود از طرف دیگر به شرح مفاد ذیل منعقد میگردد.

ماده 2- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از: برقراری اتصال دوطرفه به شبکه کشوری اینترنت با سرعت 29 Mbps دریافت و 29Mbps ارسال، به صورت اختصاصی (Dedicated) به همراه 8 عدد IP معتبر.

ماده 3- مدت قرارداد:

مدت زمان این قرارداد یکسال از تاریخ 01/01/1399 الی 29/12/1399 خواهد بود که در پایان قرارداد این مدت با توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

ماده 4- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

4-1 مبلغ کل قرارداد جهت انجام موضوع قرارداد بدون احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده مبلغ **298.920.000 ریال** معادل **دویست و نود هشت میلیون و نهصد و بیست هزار ریال تمام** که با احتساب ارزش افزوده مبلغ **325.822.800 ریال** می باشد.
تبصره 1: نحوه پرداخت به صورت دو ماهه مبلغ **49.820.000 ریال** که با احتساب ارزش افزوده مبلغ **54.303.800 ریال** می باشد و در قبال صدور صورتحساب **در ابتدای هر دو ماه به صورت نقدی و حداکثر 10 روز پس از تاریخ صدور صورتحساب**، از طرف مشترک به یکی از حسابهای بانکی رسپینا که به پیوست قرارداد اعلام شده است، واریز خواهد گردید.
(در شارژ دوماهه مبلغ **5.000.000 ریال** بابت اجاره تجهیزات در نظر گرفته شده است).
تبصره 2: مالیات و عوارض ارزش افزوده و هر گونه تغییر در نرخ آن براساس تعرفه مصوب سازمان امور مالیاتی، در تمامی فاکتورهای ارسالی محاسبه و از مشترک اخذ خواهد گردید.
تبصره 3: تجهیزاتی که به منظور برقرار ارتباط مورد استفاده قرار می گیری به صورت **استیجاری** در اختیار مشتری قرار گرفته است و مالکیت آن متعلق به رسپینا می باشد که در پایان قرارداد به رسپینا مسترد می گردد.

ماده 5- تعهدات مشترک:

5-1 مشترک بدون مجوز کتبی رسپینا اجازه واگذاری و بهره برداری تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به غیر (اشخاص حقیقی و حقوقی) اعم از مشتریان رسپینا را نداشته و در غیر این صورت رسپینا مجاز به قطع ارتباط و فسخ يك جانبه قرارداد و مشترک متعهد به جبران خسارات ناشی از آن خواهد بود.



5-2 مشترک مجاز به ارائه سرویس اینترنت و یا انتقال ترافیک اینترنت از بستر اینترنت (به افراد حقیقی و حقوقی) و یا ارائه سرویسهای تلفنی (مانند VOIP Termination و PSTN و ...) بدون داشتن مجوزهای مربوطه از سازمانهای ذیربط را ندارد و بدیهی است تمامی مسئولیتهای حقوقی و قضائی و عواقب ناشی از عدم رعایت این موضوع بر عهده مشترک می باشد و در صورت ارتکاب این عمل و ابلاغ مراجع ذیربط به رسیدگی، پهنای باند مشترک قطع خواهد شد و مشترک حق هیچگونه اعتراضی در این زمینه نخواهد داشت.

5-3 اخذ کلیه مجوزهای مورد نیاز احتمالی جهت بهره برداری و استفاده از پهنای باند تخصیصی (از جمله استفاده از VPN و یا هر گونه رمز نگاری) بر اساس ضوابط و مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذیربط، به عهده مشترک خواهد بود و همچنین سایر تعهدات و مسئولیتهای مشترک براساس ضوابط و مقررات (اکنون و آینده) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران لازم الاجرا میباشد و بدیهی است که در صورت عدم رعایت این موارد کلیه مسئولیتهای قانونی و مدنی مربوطه و جبران خسارات و زیانهای ناشی از این امر بر عهده مشترک خواهد بود.

5-4 مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از بندهای موضوع قرارداد و شبکه اینترنت و یا ایجاد اختلال در شبکه بعهد مشترک می باشد.

5-5 مشترک متعهد می گردد از انجام هرگونه فعالیت غیر مجاز و غیر قانونی کاربران خود جلوگیری نماید و کلیه مسئولیتهای حقوقی و قانونی ناشی از استفاده غیرمجاز مشترک و کاربران وی بر عهده مشترک می باشد، بدین منظور مشترک موظف است، سابقه (Log) استفاده کاربران خود از سرویس ارائه شده که حداقل شامل IP Address، مشخصات شخص استفاده کننده، تاریخ و ساعت شروع استفاده و تاریخ و ساعت اتمام استفاده می باشد را برای مدت حداقل یک سال جهت ارائه به مراجع ذیصلاح در صورت لزوم نگهداری نماید.

5-6 مشترک متعهد می گردد با انجام تنظیمات لازم، کلیه ترافیک ارسالی پهنای باند (Send) مربوط به رنج IP هایی که دریافت ترافیک آن از سمت رسیدگی می باشد را به منظور پالایش و تضمین کیفیت هر چه بهتر پهنای باند موضوع قرارداد، به سمت رسیدگی ارسال نماید. بدیهی در صورت عدم رعایت، کلیه عواقب ناشی از آن بر عهده مشترک می باشد.

5-7 نظر به اینکه پشتیبانی لینکهای Wierless بر عهده رسیدگی می باشد، مشترک می تواند در صورت نیاز به بررسی وضعیت تجهیزات ارتباطی خود در مقاطع خاصی در طول مدت قرارداد، Username و Password رادیویی خود را طی یک نامه کتبی از رسیدگی درخواست نماید و رسیدگی در صورت امکان Username و Password رادیوها را به جهت بررسی و چک کردن (Readonly) در اختیار مشترک قرار خواهد داد.

5-8 مشترک متعهد می گردد که کل پهنای باند (موضوع ماده 2 قرارداد) را در یک نقطه (آدرس اعلام شده در ماده 1) از رسیدگی تحویل بگیرد.

5-9 مشترک متعهد می گردد مبالغ مندرج در ماده 4 قرارداد را یک ماه پس از ارسال فاکتور پرداخت نماید. در غیر اینصورت، رسیدگی مجاز است نسبت به کاهش یا قطع پهنای باند موضوع قرارداد بنابه اراده خود، بدون رعایت هرگونه تشریفات و یا هر نوع اعلام یا اخطار قبلی اقدام نماید و مشترک جهت برقراری ارتباط ملزم به پرداخت هزینه نصب مجدد به عنوان خسارت به رسیدگی خواهد بود.

5-10 مشترک متعهد می گردد در زمان بروز مشکل در موضوع ماده 2 قرارداد به منظور سهولت در امر مشاوره فنی، با شماره تلفن 91070000 و یا آدرس ایمیل Support@respina.net، نمابر شماره 88191083 و یا به صورت نامه کتبی اعلام نماید.



11-5 مشترک متعهد به پرداخت شارژ دوماهه با سر رسید مقرر در ماده 4 قرارداد بوده که در صورت عدم رعایت موعد مقرر، دو ماهه معادل 2% مبلغ شارژ دوماهه به صورت روز شمار، جریمه محاسبه و در فاکتور بعدی اعمال می گردد.

12-5 مشترک موظف می باشد مطابق مفاد قرارداد و بدون نیاز به ارسال هیچگونه اخطار و ابلاغ سند یا مدرکی از سوی رسپینا، هریک از مبالغ قرارداد را در موعد مقرر واریز نموده و اصل یا کپی اسناد پرداختی را به رسپینا ارسال نماید.

13-5 مشترک متعهد می گردد که از تجهیزات استیجاری به بهترین وجه نگهداری نماید و تعهد می نماید تجهیزات را در پایان قرارداد به رسپینا عودت نماید، بدیهی است در صورت عدم عودت یا مفقودی و هرگونه خرابی تجهیزات که شامل گارانتی نباشد (اعم از نوسان برق و ...)، جبران خسارات مربوطه بر عهده مشترک بود و می بایستی خسارت وارده را به رسپینا پرداخت نماید.

ماده 6- تعهدات رسپینا:

1-6 رسپینا تامین کامل موضوع ماده 2 قرارداد را در طول مدت قرارداد تعهد می نماید.

2-6 رسپینا موظف به تحویل موضوع قرارداد تا درگاه خروجی روتر (Router) و یا درگاه خروجی رادیو Wireless (بسته به نوع ارتباط برقرار شده) می باشد و مسئولیتی در قبال تحویل اینترنت بر روی ایستگاهها و رایانه های شبکه داخلی مشترک ندارد.

3-6 رسپینا متعهد می گردد در صورت بروز اختلال و یا قطع ارتباط، حسب گزارش مشترک، نسبت به رفع اشکال اقدام نماید و اولین پاسخ از سمت رسپینا حداکثر 60 دقیقه پس از اعلام مشکل از طرف مشترک خواهد بود و ظرف مدت 24 ساعت کاری نسبت به رفع اشکال اقدام خواهد شد.

4-6 رسپینا هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال تغییر ضوابط و مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع قانونی در خصوص استفاده مشترک از پهنای باند تخصیصی و یا تجهیزات ارتباط رادیویی نخواهد داشت.

5-6 رسپینا متعهد می گردد يك پنل (Panel) برای کنترل میزان مصرف پهنای باند در اختیار مشترک قرار دهد.

6-6 رسپینا موظف به پیگیری انتقادات و پیشنهادات اعلام شده با تلفن 1599 داخلی 5، 84230888 و یا ایمیل Voc@respina.net و همچنین بخش شکایات در وب سایت رسپینا به آدرس www.respina.net می باشد.

ماده 7- تضمین:

10 درصد از مبلغ هر پرداخت به شرح مندرج در ماده 4 قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در خاتمه پرداخت به شرط انجام مطلوب خدمات و عدم ورود خسارت مسترد می گردد و در صورت ورود خسارت از آن محل تامین و در صورت عدم تکافو نسبت به مازاد از طریق قانونی اقدام خواهد شد.

ماده 8- تغییرات:

در طول مدت قرارداد و در صورت نیاز مشترک و وجود امکانات و تسویه آخرین فاکتور ارسالی، مشترک میتواند تقاضای تغییر پهنای باند موضوع قرارداد را طی نامه رسمی درخواست نماید بدیهی است در صورت درخواست مشترک الحاقیه جداگانه ای تنظیم خواهد گردید.



در صورت تقاضای کاهش موضوع قرارداد، مشترک موظف می باشد یک ماه قبل از کاهش پهنای باند، بصورت کتبی به رسپینا اعلام نماید و همچنین رسپینا با توجه به میزان پهنای باند جدید نسبت به کاهش IP های اختصاص داده شده اقدام خواهد نمود.
تبصره 4: ارتقاء پهنای باند از طریق بستر Wireless منوط به بررسی و تایید قابلیت تجهیزات ارتباطی موجود توسط کارشناسان فنی رسپینا می باشد.
واحد شد.

ماده 9- شرایط عمومی و قوانین حاکم بر قرارداد:

این قرارداد از نظر شکل و ماهیت و محتوا بر طبق قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم و منعقد گردیده و تعبیر و تفسیر و اجرای آن بر طبق قوانین و موازین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده 10- اختلافات:

چنانچه در طول مدت قرارداد، در تفسیر مواد آن و یا چگونگی اجرای قرارداد بین طرفین اختلاف نظر پدید آید، ابتدا موضوع از طریق مذاکره بین نمایندگان معرفی شده از جانب طرفین حل و فصل خواهد شد. در غیر این صورت موضوع به مراجع ذیصلاح قانونی کشور ارجاع خواهد گردید و نظر مرجع مذکور برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. در طول مدت حل اختلاف و صدور حکم، طرفین موظف به انجام تعهدات خود طبق مفاد قرارداد می باشند. مراجعه هریک از طرفین به دادگستری به منزله عدم امکان حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف می باشد.
تبصره 5: چنانچه بین طرفین قرارداد در مورد موضوع خاصی نسبت به محتوای اطلاعات ارسالی و یا عملیات انجام یافته اختلاف نظری باشد، اسناد دفاتر، گزارشات و همچنین عملیات الکترونیکی ضبط شده در فایلها و سرورهای رسپینا، سند و دلیل معتبر خواهد بود و طرف مقابل حق هرگونه اعتراض را تحت هر عنوان، از خود سلب می نماید.
تبصره 6: کلیه موارد پیش بینی نشده در این قرارداد بر اساس قوانین و مقررات و عرف فنی و تجاری حاکم بر موضوع قرارداد مورد قبول طرفین خواهد بود.

ماده 11- حوادث غیر مترقبه (موارد فورس ماژور):

به هنگام بروز مصادیقی از قوای قهریه اعم از حوادث طبیعی و غیر طبیعی که حدوث و رفع آنها از حیطه توان طرفین قرارداد خارج بوده و تمام یا قسمتی از تعهدات طرفین قابل انجام نباشد و شرایط فورس ماژور به مدت ۲ ماه ادامه یابد، هریک از طرفین می توانند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام نمایند که در این صورت ظرف مدت یک ماه از تاریخ ختم قرارداد طرفین ملزم به تسویه حساب با یکدیگر خواهند بود.

ماده 12- فسخ قرارداد:

12-1 هرگاه یکی از طرفین قرارداد در اجرای تعهدات خود کوتاهی نماید و طی ۱۵ روز پس از دریافت اخطاریه کتبی همراه با ذکر دلایل و مدارک قصور از طرف مقابل، نسبت به رفع مورد اقدام و یا رضایت طرف دیگر را حاصل ننماید طرف دیگر می تواند با ابلاغ رسمی ظرف مدت ۱۵ روز پس از گذشت ۱۵ روز سابق، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
12-2 طرفین قرارداد می توانند با ابلاغیه رسمی قبلی دو ماهه به صورت مکتوب نسبت به فسخ قرارداد بنابه اراده خود و بدون نیاز به هرگونه دلیل یا موجهی اقدام نمایند و بدیهی است در این صورت مشترک می بایست کلیه هزینه های خود را تا روز فسخ محاسبه و به رسپینا پرداخت نماید. شروع مهلت دوماهه از تاریخ ابلاغ رسمی به رسپینا می باشد.

ماده 13- نمایندگان:

مشترک همزمان با انعقاد قرارداد ملزم به معرفی کتبی یک نفر نماینده فنی، مطلع و تام الاختیار به رسپینا می باشد.



تبصره 7: کلیه مکاتبات و صورتجلسات تنظیمی در طول مدت قرارداد با تایید کتبی نماینده مشترک معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 8: هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را طی مدت قرارداد تغییر دهد، ملزم به اعلام آن به طرف دیگر می باشد و تا زمانیکه حسب اعلام طرف دیگر نشانی جدید واصل نگردد، کلیه برنامه ها، اوراق و مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و تماماً ابلاغ شده تلقی خواهد گردید.

تبصره 9: طرفین قرارداد با امضای متن قرارداد اقرار می نمایند که کلیه صفحات آن مورد تایید طرفین بوده و کلیه رجوعات و تفسیرها در مورد مفاد قرارداد اعم از حقوقی، فنی و اجرایی تنها با استفاده و مرجع قرار دادن مفاد این قرارداد معتبر خواهد بود و از این پس کلیه گفتگوهای شفاهی و مکاتبات رسمی قبل از تاریخ این قرارداد برای ارجاعات بعدی از درجه اعتبار ساقط می گردد. همچنین کلیه توافقات کتبی، الحاقیه ها، درخواست های کتبی و متمم های مربوط به این قرارداد که پس از تاریخ قرارداد به امضای طرفین رسیده باشد، جزء لاینفک این قرارداد بوده و طرفین قرارداد ملزم به اجرای آن خواهند بود.

این قرارداد در دو نسخه و مشتمل بر 13 ماده و 9 تبصره و همراه با توافقنامه کیفیت خدمات (SLA) در 10 صفحه در شهر تهران با امضاء نمایندگان مجاز مشترک و رسپینا تنظیم و منعقد گردیده و هر نسخه حکم واحد را دارد.

نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

احسان خزاعی

معاون توسعه مدیریت و منابع

ناظر فنی:

مرکز برنامه ریزی

ونوسازی اداری و فناوری

اطلاعات

نماینده شرکت داده پردازی داده رسپینا

محمدصادقین

مدیرعامل

توافقنامه کیفیت خدمات SLA

مقدمه

شرکت داده پردازی رسپینا جهت تضمین کیفیت خدمات خود به مشتریان، تعهداتی به شرح ذیل ارائه می نماید.

تعهدات در زمینه Service Quality

راه اندازی تجهیزات :

شرکت داده پردازی رسپینا متعهد می شود پس از انجام کلیه مراحل قانونی از قبیل پرداخت هزینه و کامل نمودن مدارک و برقراری خط ارتباطی بین مشترک و شرکت داده پردازی رسپینا، راه اندازی تجهیزات و فراهم نمودن سرویس را حداکثر ظرف مدت ۲ روز اداری به اتمام رساند



که در صورت انجام نشدن تعهد فوق به ازای هر روز اداری تاخیر، 5 ساعت به اعتبار مشترک افزوده خواهد شد.

روش اعلام مشکل:

در صورت بروز مشکل در خطوط ارتباطی و خدمات شرکت داده پردازی رسپینا ، مشترک موظف می باشد اطلاعات زیر را برای حل مشکل در اختیار شرکت داده پردازی رسپینا بگذارد. اطلاعات مورد نیاز :

- نام ثبت شده مشترک در شرکت داده پردازی رسپینا
- زمان شروع مشکل
- نوع خط ارتباطی بین مشترک و شرکت داده پردازی رسپینا
- موضوع مشکل (قطع شدن خط ارتباطی ، routing problem ، packet loss و غیره)
- شرح مشکل به طور کامل
- دلیل احتمالی مشکل و راه حل پیشنهادی (اختیاری)

مراحل رفع مشکل:

پس از اعلام مشکل از طرف مشترک ، اولین پاسخ از طرف شرکت داده پردازی رسپینا حداکثر طی زمان 1 ساعت به مشترک داده خواهد شد و در صورت حل نشدن مشکل در اولین پاسخ ، مراحل حل مشکل شروع می شود. در ابتدا مشکل بحرانی و غیر بحرانی را تعریف می نمایم.

مشکل بحرانی:

مشکلی که نیاز به پیگیری فوری از طرف مشترک و شرکت داده پردازی رسپینا دارد از قبیل قطعی کامل خط ارتباطی .

مشکل غیر بحرانی:

مشکلی که نیازی به پیگیری فوری از طرف شرکت داده پردازی رسپینا نمی باشد و حل مشکل نیاز به بررسی و وقت بیشتری دارد. از قبیل وجود Packet Loss یا افزایش Network Latency در خطوط ارتباطی.

شرکت داده پردازی رسپینا متعهد می شود در مورد مشکلات بحرانی طی 5 ساعت و در مشکلات غیر بحرانی طی 2 روز کاری مشکل را بررسی و در صورت امکان، رفع و پرونده مشکل را بسته اعلام نماید.

در مراحل رفع مشکل نیازی به حضور متخصصین شرکت داده پردازی رسپینا در محل مشکل نمی باشد و رفع مشکل می تواند از راه دور انجام شود.

در صورت حل نشدن مشکل توسط نیروهای مستقر در محل ، مشکل توسط نیروهای متخصص تر در آن زمینه حل خواهد شد.

Maintenance :

شرکت داده پردازی رسپینا جهت بهبود کیفیت خدمات خود به مشتریان ، در طی ساعاتی از ارائه بخشی یا تمام خدمات خود معذور است. مجموع این ساعات در ماه از 5/0 % کل ساعات ماه تجاوز نخواهد کرد. بدیهی است این ساعات در متوسط نمونه گیری های ماهیانه انجام شده تاثیری نخواهد داشت.

1-Maintenance های کمتر از 15 دقیقه ، بدون اطلاع قبلی انجام خواهد شد.

2- Maintenance های با مدت زمان بیشتر ، حداقل 8 ساعت قبل به اطلاع مشتری خواهد رسید.

تعهدات و روش محاسبه :

تعهدات شرکت داده پردازی رسپینا در سه زمینه Availability ، Packet Loss ، Network Latency به شرح ذیل می باشد.



شرکت داده پردازی رسپینا در کلیه خطوط ارتباطی شبکه اختصاصی خود RTT کمتر از 50ms و Packet Loss کمتر از 5/0 % را مطابق با روشی که ذیلاً شرح داده خواهد شد تامین خواهد نمود. شرکت داده پردازی رسپینا موظف می شود در کلیه خطوط ارتباطی شبکه غیر اختصاصی خود Network Latency و Packet Loss را مطابق **جدول 1** تامین نماید.

محدود جغرافیایی	Max Network Latency	Worst Packet Loss
اروپا	350	3%
آمریکا	400	3%

جدول 1

تعهدات فوق در شبکه غیر اختصاصی فقط در داخل شبکه مورد قرارداد با شرکت داده پردازی رسپینا می باشد و این شرکت تعهدی نسبت به خدمات و سرویس شبکه های متصل به شبکه مورد قرارداد را نخواهد داشت.

روش محاسبه :

Packet Loss و Network Latency و Availability از نمونه گیری 5 ICMP Packet (Cisco-style) (با ارسال 1000 عدد 100 packet بایستی) که هر ۵ دقیقه یکبار در طول یک ماه شمسی انجام می شود بدست آید و متوسط این نمونه گیری ها مورد سنجش قرار می گیرد. با توجه به متعدد بودن خطوط ارتباطی شرکت داده پردازی رسپینا با خارج از کشور ، متوسط نمونه گیری های انجام شده با اولین HOP با شرکت داده پردازی رسپینا در محدوده جغرافیایی مورد نظر مورد قضاوت قرار می گیرد.

در هر زمانی که Packet Loss به ۱۰۰ % ، یا برای بیشتر از ۱۵ دقیقه به ۵۰ % یا برای بیشتر از ۱ ساعت به ۲۰ % یا برای بیشتر از ۱۲ ساعت به ۱۰ % برسد ادامه آن قطعی کامل خط ارتباطی نامیده می شود و طبق **جدول 2** به اعتبار مشترک افزوده می شود.

مدت زمان قطعی در ماه	جریمه
کمتر از ۳۰ دقیقه	شامل جریمه نمی شود.
۳۰ دقیقه تا ۱ ساعت	2/1 برابر مدت زمان قطعی به اعتبار مشترک افزوده می گردد.
۱ ساعت تا ۱۰ ساعت	4/1 برابر مدت زمان قطعی به اعتبار مشترک افزوده می گردد.
10 ساعت تا ۲۴ ساعت	5/1 برابر مدت زمان قطعی به اعتبار مشترک افزوده می گردد.
۱ روز تا ۵ روز	8/1 برابر مدت زمان قطعی به اعتبار مشترک افزوده می گردد.
۵ روز تا ۱۵ روز	۲ برابر مدت زمان قطعی به اعتبار مشترک افزوده می گردد.
بیش از ۱۵ روز	کل شارژ ماهانه

جدول 2



همچنین در صورت بیشتر شدن متوسط ماهیانه Network Latency از تعهد ذکر شده طبق جدول 3 به اعتبار مشترك افزوده میشود.

Credit	Network Latency .Diff
24 ساعت	ms 1-100
48 ساعت	ms 100-200
3 روز	ms 200 به بالا

جدول 3

نکات مهم :

- قطعی های زیر شامل جریمه نمی شوند:
- قطعی های کمتر از 30 دقیقه در ماه.
- قطعی های مربوط به Maintenance که حداقل 8 ساعت قبل به اطلاع مشترك رسیده باشد.
- شرکت داده پردازی رسپینا در قبال مشکلاتی که در اثر حوادث غیر قابل پیش بینی و فورس مازور که خارج از کنترل این شرکت می باشد از قبیل جنگ ، زلزله ، قطع عمومی برق هیچگونه مسئولیتی ندارد و در نمونه گیری های ماهیانه بی تاثیر می باشد. در این حالت مدت زمان قطعی شامل کسر آبونمان نمی شود.
- قطعی ها و اختلالات مربوط به مخابرات و بستر شرکت زیرساخت.
- قطعی هایی که بواسطه خرابی تجهیزات مشترك باشد.
- قطعی هایی که بنا به درخواست مشترك باشد مانند (عملیات انتقال محل ، تست شبکه داخلی و غیره).
- قطعی ناشی از عدم پرداخت صورتحساب.
- قطعی های ناشی از تخطی مشترك از قوانین یا مقررات مصوب یا قرارداد فیما بین.
- قطعی ناشی از صدور احکام از سوی مراجع قضائی و امنیتی کشور (مراجع ذیصلاح) ، در این حالت مدت زمان قطعی شامل کسر آبونمان نمی شود.
- در صورتیکه افزایش Packet Loss ناشی از استفاده بیش از 90٪ ظرفیت سرویس مشترك باشد ، مشمول جریمه نمی گردد.
- قطعی مربوط به تجهیزات رادیویی در صورت تاریکی هوا و عدم دید کافی جهت صعود از دکل و روزهای ابری که احتمال اصابت صاعقه به دکل وجود داشته باشد و نیز روزهای برفی و بارانی و خیلی سرد که احتمال سقوط از دکل وجود داشته باشد.

تبصره:

- جهت انجام مکاتبات فنی و اداری ، مشترك موظف است تلفن ، فکس ، email و آدرس هر دو بخش فنی و اداری خود را اعلام دارد و در صورت تغییر کتباً مراتب را به اطلاع شرکت داده پردازی رسپینا برساند و همچنین نام شخص فنی و شماره تماسی که همیشه با آن در دسترس باشد نیز برای ارتباط در مواقع ضروری در اختیار شرکت داده پردازی رسپینا قرار دهد.
- شرکت داده پردازی رسپینا هیچ مسئولیتی در قبال مشکلات پیش آمده در صورت بی اطلاعی یا دیر مطلع شدن مشترك به دلیل در دسترس نبودن بخش فنی نخواهد داشت.
- در یک زمان بیش از یک جریمه (قطعی ، Packet Loss و Network Latency) به مشترك تعلق نخواهد گرفت.



جمهوری اسلامی ایران
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

بسم

شماره :

تاریخ :
پیوست:

نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
احسان خزاعی
معاون توسعه مدیریت و منابع

ناظر فنی:
مرکز برنامه ریزی
ونوسازی اداری و فناوری
اطلاعات

نماینده شرکت داده پردازی داده رسپینا
محمدصادقین
مدیرعامل